

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

О реорганизации модели обслуживания иностранных обучающихся, оптимизации штатной структуры и нейтрализации критических визово-миграционных рисков

Кому: Председателю Правления – Ректору, Членам Правления [V_LEGAL_FORM] «[V_UNIVERSITY_FULL_NAME]»

От кого: Проектный офис трансформации / Экспертная группа по регуляторному соответствию

Дата: 21 сентября 2026 года

Вопрос повестки дня: Рассмотрение служебной записки Департамента международного сотрудничества о создании «Центра поддержки иностранных граждан» и утверждение целевой модели комплексного сопровождения иностранного контингента

1. ОСНОВАНИЕ И КРАТКАЯ ФАБУЛА ВОПРОСА

Департаментом международного сотрудничества (ДМС) на имя Председателя Правления – Ректора внесена служебная записка (вх. от 2026 г.) с предложением о создании нового структурного подразделения — **«Центра поддержки иностранных граждан»** в составе ДМС с выделением **5 дополнительных штатных единиц** (Руководитель Центра — 1, Заместитель руководителя — 1, главные специалисты — 2, ведущий специалист — 1).

В обосновании записки заявлено:

1. Численность иностранных студентов в Университете якобы превышает **3 000+ человек**;
2. На 2 сотрудников визовой поддержки приходится более 1 500 студентов на человека и более 7 000 пограничных регистраций ежегодно;
3. Сотрудники перегружены приемом документов в приемной комиссии, открытием банковских счетов, ИИН, ЭЦП, оформлением виз С9 и вопросами первичной адаптации.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО АУДИТА И ВЫЯВЛЕННЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

Проведенный детальный анализ фактических данных УИС и бизнес-процессов выявил существенные несоответствия в предложении ДМС:

1. Завышение фактического контингента на 20%:

По верифицированным данным Офиса регистратора и национальной образовательной базы, текущий контингент иностранных обучающихся составляет **не более 2 450–2 500 человек** (с учетом бакалавриата, магистратуры и подготовительного отделения). Цифра «3000+» является прогнозной/декларативной и искусственно завышает расчетную потребность в кадрах.

2. Нерациональная («перевернутая») штатная структура:

Предлагается ввести **2 административно-управленческие единицы** (Руководитель и Заместитель) на **3 линейных исполнителей**. При наличии в ДМС действующего Директора департамента и начальника отдела создание дополнительной руководящей надстройки приведет к неоправданному росту постоянных расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) без решения проблемы операционных задержек.

3. Организационная ошибка — смешение сервиса и комплаенса:

В одну структуру предлагается слить две диаметрально противоположные по своей природе функции:

- **Строгий юридический визово-миграционный комплаенс** (высокие правовые и финансовые риски по КоАП РК);
- **Массовый бытовой сервис** (оформление ИИН, сим-карты, банковские приложения Kaspi/Halyk, проездные карты «Онай», справки об обучении).

В результате визовые специалисты тратят до 70% рабочего времени на разъяснение студентам бытовых вопросов, допуская критические задержки при подаче уведомлений в государственные миграционные порталы.

3. ОТДЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК: КРИТИЧЕСКИЕ ВИЗОВО-МИГРАЦИОННЫЕ РИСКИ УНИВЕРСИТЕТА

Иностранный контингент является источником наивысшей административной и материальной ответственности Университета перед государственными органами Республики Казахстан (МВД РК, КНБ РК, МИД РК, МНВО РК).

КАСКАД ВИЗОВО-МИГРАЦИОННЫХ РИСКОВ ОВПО		
ИСТОЧНИК РИСКА	НАРУШЕНИЕ НПА	ПОСЛЕДСТВИЯ
Пропуск 72 часов регистрации заезда	ПП РК № 148, ст. 9 Закона о миграции	Штраф по ст. 518 КоАП РК до 500 МРП (1,85 млн Т)
Просрочка визы С9 (подача < 30 дней)	Правила выдачи виз № 11-1-2/555	Выдворение / Депортация, запрет на въезд в РК на 5 лет
Несоответствие адреса фактического жилья	Приказ МИД/МВД № 1100, ст. 518 ч. 1 КоАП РК	Обвинение в организации фиктивной миграции, отзыв лицензии
Неуведомление при отчислении / выбытии	ст. 9 Закона о миграции, п. 12 Правил пребывания	Внеплановая проверка КНБ/МВД, блокировка визовой поддержки

Риск 1: Пропуск императивного 72-часового срока уведомления миграционной службы (ст. 518 КоАП РК)

- **Норма:** В соответствии с п. 9 Правил, утвержденных ПП РК № 148, и ст. 9 Закона РК «О миграции населения» № 477-IV, принимающая организация обязана направить электронное уведомление о прибытии иностранца через Визово-миграционный портал (vmp.gov.kz) либо систему [e-Qonaq](#) в течение **3 рабочих дней (72 часов)** с момента пересечения границы.
- **Санкция:** Часть 2 статьи 518 КоАП РК предусматривает штраф на субъектов крупного предпринимательства в размере **до 500 МРП (более 1 846 000 тенге)** за каждый подтвержденный факт повторного нарушения. При контингенте в 2500 человек и многократных въездах/выездах (каникулы, конференции) совокупный объем потенциальных штрафных санкций может превысить **50–100 млн тенге**.

Риск 2: Срыв сроков продления учебных виз категории С9

- **Норма:** В соответствии с Правилами выдачи виз (Приказ МИД/МВД № 11-1-2/555), пакет документов на продление учебной визы подается в Управление миграционной службы ДП **не позднее чем за 30 календарных дней** до истечения срока текущей визы.
- **Санкция:** Просрочка визы даже на 1 день влечет привлечение студента к ответственности по **ст. 517 КоАП РК** с судебным решением о **депортации (административном выдворении) и запретом на въезд в Республику Казахстан сроком на 5 лет**. Студент теряет возможность завершить обучение, а Университет лишается оплаты за весь период обучения и получает международный публичный скандал.

Риск 3: Фиктивная регистрация и утрата контроля за местом проживания

- **Проблема:** Более 60% иностранных студентов проживают вне студенческих общежитий (на арендованных квартирах). При смене съемного жилья студенты часто не уведомляют Университет.
- **Санкция:** В случае проверки полицией фактического адреса и выявления несоответствия Университет признается предоставившим недостоверные сведения. Это влечет штраф по **ч. 1 ст. 518 КоАП РК** и может квалифицироваться правоохранительными органами как организация канала незаконной миграции.

Риск 4: Привлечение зарубежных преподавателей (Visiting Professors) без специальной визы С3/В10

- **Проблема:** Ошибочное оформление зарубежных профессоров по деловым визам В2/В3 вместо категории С3 (трудовая деятельность в ОВПО) либо В10 (гуманитарные/академические цели).
- **Санкция:** Наложение административного штрафа на Университет за незаконное привлечение к трудовой деятельности и депортация ученого.

Риск 5: Лишение Университета генеральной визовой поддержки МВД/МИД РК

- При систематических нарушениях (более 3 административных производств в год) МВД РК имеет право **приостановить действие учетной карточки Университета** в Единой информационной системе «Беркут». Это полностью парализует международный прием и выдачу приглашений иностранным гражданам на срок до 1 года.

3.1. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МИНИМИЗАЦИИ ВИЗОВО-МИГРАЦИОННЫХ РИСКОВ (5 БАРЬЕРОВ ЗАЩИТЫ)

Для гарантированного предотвращения указанных правовых, финансовых и репутационных угроз в Университете внедряется сквозная система из **пяти институциональных барьеров защиты**, зафиксированная в обновленном регламенте **SOP-INTL-VISA-MIG-001 v2.0**:

1. Барьер 72-часового комплаенса (Нейтрализация риска штрафов до 500 МРП по ст. 518 КоАП РК):

- **Жесткое разделение операционных SLA «Front-to-Back»:**
- **Фронт-офис (ЦОС, окно International Student Desk):** при очном визите иностранца в день приезда оператор проверяет въездной штамп КПП Погранслужбы КНБ в паспорте, сканирует страницы и загружает их в модуль миграционного учета АИС в срок **не более 2 часов** (SLA ≤ 2\$ ч);
- **Бэк-офис (Сектор визового комплаенса ДМСИИ):** дежурный инспектор ДМС верифицирует данные и направляет электронное уведомление через портал **vmp.gov.kz / e-Qonaq** с корпоративной ЭЦП Университета **в течение 24 часов** с момента сканирования (что обеспечивает запас не менее 48 часов до истечения предельного 72-часового срока);
- **Двойной ежедневный контроль со студенческими общежитиями:**
- Коменданты общежитий обязаны ежедневно к **08:30** и к **18:30** передавать электронный реестр фактически заселившихся иностранных граждан в ЦОС и ДМС через АИС;
- Визовый инспектор ДМС проводит перекрестную сверку каждого заселившегося с базой отправленных уведомлений **vmp.gov.kz**;
- **Персональная материальная ответственность исполнителей (ст. 120, 123 ТК РК):**
- В трудовые договоры и должностные инструкции операторов ЦОС и визовых инспекторов ДМС вшивается прямая материальная ответственность за возмещение сумм административных штрафов в случае задержки сканирования или отправки уведомления по вине работника (устраняет фактор служебной халатности).

2. Барьер своевременного продления учебных виз С9 (Предотвращение депортации по ст. 517 КоАП РК):

- **Внедрение императивного правила «45 / 30 календарных дней»:**
- **За 45 дней** до окончания текущей визы обучающийся обязан явиться в ЦОС с полным пакетом документов по нормативному чек-листу (паспорт со сроком действия ≥ 1.5\$ лет, квитанция пошлины 0.5 МРП, справки об учебе и проживании, 2 фото, нотариальный перевод);
- **Не позднее чем за 30 дней** сформированное дело передается курьером в ДМС и сдается визовым инспектором в Управление миграционной службы ДП г. Алматы;
- **Автоматизированный светофорный трекинг сроков в АИС:**
-  **Зеленый (> 45 дней):** штатный мониторинг;
-  **Желтый (30–45 дней):** авто-PUSH в мобильное приложение студента, SMS и оповещение эдвайзера института о необходимости срочной явки в ЦОС;
-  **Красный (< 30 дней):** экстренная эскалация директору института, блокировка допуска к экзаменационной сессии и автоматический запуск процедуры отчисления при злостном уклонении (позволяет вузу официально уведомить полицию и снять с себя ответственность).

3. Барьер контроля фактического места проживания (Исключение фиктивной регистрации):

- **Правило 24 часов при смене арендованного жилья:**
- При проживании на съемных квартирах (более 60% иностранцев) обучающийся обязан предоставить в ЦОС официальный договор аренды и нотариальное согласие собственника жилья;

- При любом переезде студент обязан в течение **24 часов** сдать новый адрес в ЦОС, после чего ДМС направляет корректирующее уведомление в vmp.gov.kz в срок **до 3 рабочих дней**;
- **Регламент реагирования «3 дней отсутствия на занятиях»:**
- При отсутствии иностранного студента на занятиях более 3 дней подряд без уважительной причины эдвайзер в течение 4 часов направляет служебную записку в ДМС;
- При невозможности установления контакта в течение 24 часов Университет официально уведомляет Управление миграционной службы ДП г. Алматы о факте утраты связи с иммигрантом, снимая с себя ответственность за его нахождение в РК.

4. Барьер законности привлечения зарубежных ученых и ППС (Визы С3 и В10):

- **Освобождение от квоты ИРС по закону:**
- Для штатных зарубежных преподавателей по трудовому договору оформляется рабочая виза **С3**. На основании **пп. 1 п. 2 ст. 36 Закона РК «О миграции населения»** педагогические работники вузов освобождены от получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС), что полностью устраняет коррупционные и бюрократические риски;
- **Академические визы В10 для Visiting Professors:**
- Для разовых лекций, стажировок и конференций (до 90 дней) оформляются деловые визы категории **В10** (установлен категорический запрет на привлечение ученых по туристическим визам В12 или деловым В2/В3);
- Кафедры обязаны согласовывать приезд зарубежного ученого с ДМС не менее чем за 30 дней до пересечения границы.

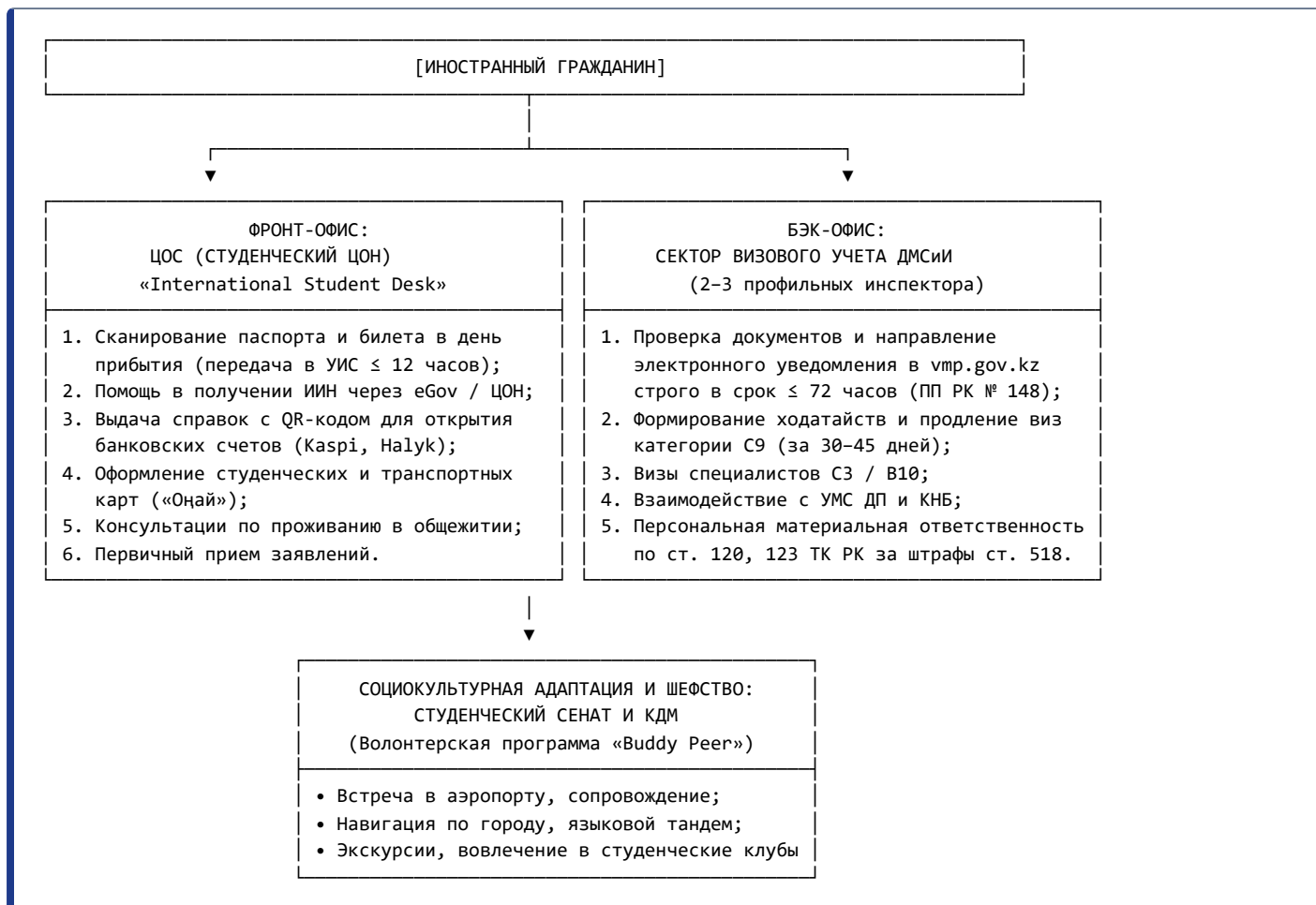
5. Барьер институциональной защиты аккредитации вуза в ЕИС «Беркут»:

- **Изоляция визовых специалистов от очередей:**
- Перевод всего фронт-офисного потока (ИИН, банки, сим-карты, медосмотр 075/у, нострификация) в ЦОС и волонтерскую службу [Abai Buddy](#) освобождает визовых инспекторов ДМС от посторонней нагрузки и позволяет сосредоточиться на юридической экспертизе документов;
- **Неизменяемый цифровой след (Audit Trail):**
- Все электронные талоны уведомлений с государственным QR-кодом портала vmp.gov.kz автоматически архивируются в цифровом личном деле студента в АИС со сроком хранения **5 лет**, формируя 100% юридическую доказательную базу для прокуратуры и миграционной полиции.

4. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ «SMART SPLIT»: РАЗДЕЛЕНИЕ НА ЦОС И ДМСИИ

Для устранения указанных рисков без раздувания административного аппарата предлагается применить модель функционального разделения труда, утвержденную в стандартных операционных процедурах Университета:

- [SOP-INTL-VISA-MIG-001](#) (Регламент визово-миграционного учета и 72-часового комплаенса);
- [SOP-INTL-MOBILITY-001](#) (Регламент открытой академической мобильности).



Почему это организационно правильно:

- 1. Инфраструктура уже существует:** ЦОС уже обладает электронным залом, терминалами электронной очереди, прямым доступом к базам данных и шаблонам справок;
- 2. Абсолютная чистота комплаенса:** Визовые инспекторы сидят в закрытом бэк-офисе, освобождены от очередей и шума, занимаясь исключительно паспортным контролем, мониторингом сроков в АСУВУЗ и передачей данных в миграционные органы;
- 3. Автоматический запуск 72 часов:** При обращении студента в окно International Desk в ЦОС скан его паспорта с отметкой погранслужбы мгновенно попадает в рабочий кабинет визового инспектора через УИС.

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ

ВАРИАНТ ДМС (Служебная записка):

— Руководитель Центра	—> 1 ед. (оклад ~450 000 ₸)
— Заместитель руководителя	—> 1 ед. (оклад ~380 000 ₸)
— Главные специалисты	—> 2 ед. (оклады ~280 000 ₸ × 2)
— Ведомый специалист	—> 1 ед. (оклад ~220 000 ₸)

ИТОГО ФОТ в месяц: 1 610 000 ₸ (+ налоги ~21%) = ~1 950 000 ₸/мес. (~23,4 млн ₸ в год)

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕШЕНИЕМ ВАРИАНТ (Smart Split):

— Окно в ЦОС (перераспределение)	—> 1 существующая ед. ЦОС (со знанием EN)
— Усиление визового бэк-офиса ДМС	—> 2 линейных специалиста (оклады ~260 000 ₸ × 2)
— Руководство	—> 0 дополнительных единиц (в рамках ДМС)

ИТОГО ФОТ в месяц: 520 000 ₸ (+ налоги ~21%) = ~630 000 ₸/мес. (~7,5 млн ₸ в год)

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА УНИВЕРСИТЕТА: свыше 15,9 млн тенге ЕЖЕГОДНО при более высокой надежности!

6. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

На основании вышеизложенного, в целях повышения эффективности управления, соблюдения миграционного законодательства РК и оптимизации расходов бюджета, **предлагается постановить:**

1. **Отклонить** предложение Департамента международного сотрудничества о создании отдельного структурного подразделения «Центр поддержки иностранных граждан» с 5 штатными единицами как функционально избыточное;
2. **Утвердить целевую модель разграничения полномочий:**
 - Закрепить функции первичного сервисного обслуживания иностранных студентов (ИИН, справки для банков, карты «Онай», первичное анкетирование) за **Центром обслуживания студентов (ЦОС)** Департамента по академическим вопросам;
 - Руководителю ЦОС в срок до 15 октября 2026 года открыть и укомплектовать специализированное окно обслуживания «**International Student Desk**» сотрудниками со свободным знанием английского языка;
3. **Усилить Сектор визово-миграционного учета ДМСИИ:**
 - Ввести в штат Департамента международного сотрудничества и интернационализации **2 (две) штатные единицы линейных специалистов** по визово-миграционному сопровождению (согласно утвержденной ДИ `jd_visa_and_migration_support_specialist.md`);
 - Установить персональную материальную ответственность данных специалистов в соответствии со статьями 120, 123 ТК РК за возмещение сумм штрафов по ст. 518 КоАП РК;
4. **Внедрить регламенты:**
 - Ввести в действие регламент взаимодействия ЦОС и визового сектора на базе утвержденных СОП `SOP-INTL-VISA-MIG-001` и `SOP-INTL-MOBILITY-001`;
 - Управлению цифровизации до 1 ноября 2026 года обеспечить автоматическую передачу сканированных документов из окна ЦОС в рабочий кабинет визового специалиста в информационной системе Университета;
5. **Социокультурная адаптация:**
 - Поручить Департаменту по воспитательной, социальной работе и молодежной политике совместно со Студенческим сенатом запустить волонтерскую программу студенческого тьюторства «**Abai International Buddy**» без привлечения дополнительного платного штатного персонала.